CLT na Prática

PARA EMPRESAS

GUIA DA NOVA JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1 — o que muda para empresas e trabalhadores

Emenda Constitucional nº 141 · Publicada em 16/10/2026

Rafael Nassif — Advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho

1 · O QUE FOI APROVADO

A Emenda Constitucional nº 141, originada da PEC 221/2019, foi aprovada pelo Senado Federal por 75 votos a 1, em dois turnos, mantido o texto vindo da Câmara dos Deputados, e promulgada e publicada em 16/10/2026. Trata-se da maior alteração da jornada de trabalho dos últimos anos, com efeitos diretos sobre escalas, folha de pagamento e instrumentos coletivos.

- Fim da escala 6x1: o trabalhador passa a ter 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso por semana.
- Jornada máxima semanal reduzida de 44h para 40h, mantido o teto de 8 horas diárias.
- Vedada qualquer redução de salário — nominal, proporcional ou de qualquer outra espécie, inclusive nos pisos.

2 · O CRONOGRAMA DA TRANSIÇÃO

[redacted]	[redacted]	[redacted]
Publicação	16/10/2026	Marco inicial. Os dispositivos gerais entram em vigor.
Após 2 meses	16/12/2026	Jornada cai para 42h semanais, passam a valer os 2 dias de folga e as cláusulas coletivas incompatíveis perdem eficácia.
Período de 12 meses	16/12/2026 a 16/12/2027	A jornada permanece em 42 horas semanais.
Após 14 meses	16/12/2027	40 horas semanais em definitivo.

O prazo mais urgente é o de 2 meses. Na transição, CCT ou ACT pode ampliar a jornada diária para distribuir a carga semanal.

3 · AS DUAS FOLGAS SEMANAIS

- Dois dias de descanso semanal remunerado, um deles preferencialmente aos domingos.
- As folgas não precisam ser consecutivas.
- Por força de ACT e CCT, as folgas podem ser compensadas entre semanas (ex.: 1 folga numa semana e 3 na seguinte), desde que respeitado o mês-calendário, mantida a média de 2 folgas por semana e garantida ao menos 1 folga por semana.
- A ausência injustificada poderá repercutir na remuneração de dois DSRs da semana.

4 · AS DUAS HORAS EXCEDENTES DURANTE O PERÍODO DE TRANSIÇÃO (42h → 40h)

- As 2 horas que ainda excedem as 40 (as tais 42) poderão ser distribuídas ao longo da semana.
- Segundo o texto aprovado, essa distribuição só ocorre com previsão na ACT ou na CCT (art. 7º).

- Atenção: a queda para 42 horas vale para todos, com ou sem acordo; o que depende de norma coletiva é a distribuição do excedente.

5 · O IMPACTO NO DSR (DESCANSO SEMANAL REMUNERADO)

Mensalista (salário fixo)	O DSR já está embutido no salário	Impacto diluído
Horista	O DSR é calculado sobre as horas trabalhadas	Adaptação mais sensível
Comissionista e remuneração variável	O DSR incide sobre as parcelas variáveis	Adaptação mais sensível — a fração do DSR mais que dobra

A fração do DSR varia conforme o calendário do mês.

6 · QUEM FICA FORA DA NOVA REGRA

- Empregados com diploma de nível superior e salário igual ou superior a 2,5 vezes o teto do INSS (atualmente cerca de R$ 21.188,87) ficam fora do controle de jornada, salvo liberalidade do empregador ou previsão em acordo coletivo.
- A exceção não alcança os empregados públicos da administração direta e indireta.

7 · CONTRATOS PÚBLICOS E MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

- Contratos com a administração pública: as novas regras serão aplicadas após aditamento contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, conforme o regime jurídico aplicável, a ser formalizado no prazo máximo de 1 ano.
- Micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais: uma futura lei complementar poderá criar medidas de adaptação, condicionadas à manutenção dos empregos.

8 · O QUE FAZER AGORA (CHECKLIST PARA EMPRESAS)

1	Mapear setores e funções em escala 6x1	Identificar onde a mudança dói primeiro
2	Auditar acordos e convenções coletivas	Jornada, escala, DSR, banco de horas e compensação
3	Revisar escalas, banco de horas e folgas	Adequar a operação às 2 folgas semanais
4	Simular a folha nos cenários de 44h, 42h e 40h	Dimensionar o custo real antes da vigência

5	Buscar assessoria trabalhista especializada	Reduzir risco de passivo e de autuação

Quem se organizar agora sai na frente.

Sua empresa está pronta? Me chama no direct.

Rafael Nassif — Advogado trabalhista e professor de Direito do Trabalho · CLT na Prática — Para Empresas

Este material tem caráter exclusivamente informativo. As regras podem ser regulamentadas ou alteradas por legislação superveniente.